

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

MARITZA A. ARZENO PEREZ

Demandante

vs.

SRA. MARTA PARALITICCI; HOGAR TU
ETAPA DORADA, INC;
ASEGURADORAS X, Y, Z

Demandadas

CIVIL NUM: SJ2025CV11067

SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR Y
PERMANENTE; DAÑOS Y PERJUICIOS

MOCION DE DESESTIMACION DE LA SOLICITUD DE INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la codemandada **MARTA PARALITICCI**, por conducto de la representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **Expone, Alega, y Solicita:**

I. INTRODUCCION

1. La parte demandante presentó una errada y defectuosa Demanda en contra de la compareciente, así como en contra del codemandado Hogar tu Etapa Dorada, Inc. el pasado 10 de diciembre de 2025 [SUMAC 1]. El 11 de diciembre de 2025, según surge del expediente digital del presente caso, este Honorable Tribunal emitió una Orden mediante la cual señaló vista en el presente caso a llevarse a cabo el 9 de enero de 2026, a las 9am [SUMAC 3].

2. La parte compareciente muy respetuosamente procede a argumentar los fundamentos en derecho por los cuales este Honorable Tribunal debe desestimar, de su faz, el Injunction Preliminar y Permanente, radicado por la parte demandante, como cuestión de derecho. Veamos;

II. ARGUMENTACION

3. La Demanda y, por ende, el recurso extraordinario presentado por la demandante debe ser desestimada por, al menos, cinco (5) fundamentos en derecho. Dichos fundamentos son los siguientes: 1) Ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 2) Falta de legitimación activa de la demandante toda vez que la alegada falta de permisos no crea una causa de acción privada que justifique el recurso extraordinario solicitado por la demandante; 3) Ausencia de daño irreparable alguno toda vez que los daños reclamados por la

demandante, de ser provocados por agua, resultan ser reparables económicamente; 4) Ausencia de interés público alguno en la presente controversia entre vecinos; 5) Ausencia de riesgo de que la presente controversia se torne académica.

En cuanto a la ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un remedio:

4. En Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente:

[e]n el pasado hemos establecido que al resolver una solicitud de desestimación fundamentada en que se deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, los tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente. Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 78; Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022); González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234. Luego, debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307. La norma exige evaluar las alegaciones conjuntamente para auscultar si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 78; Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, pág. 396; González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234.

Por lo tanto, para que un demandado prevalezca al presentar una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5), supra, debe establecer con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda de la forma más liberal posible a su favor. Ortiz Matías v. Mora Dev., 187 DPR 649, 654 (2013). Véase, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 528. De hecho, en el pasado hemos expresado que la privación a un litigante de su "día en corte" es una medida procedente solo en casos extremos. Rosario v. Nationwide Mut., 158 DPR 775, 780 (2003). Ahora bien, **si tras este análisis el Tribunal aún entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad, entonces debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que proceda una demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba.** R. Hernández Colón, supra, pág. 307. **(Énfasis suplido).**

5. Bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, una parte puede presentar una moción para desestimar una demanda cuando ésta deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. La moción se evalúa conforme a la siguiente norma: “[a]l considerar una moción de desestimación, los tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante”. Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores de FirstBank Corp., 193 DPR 38, 49 (2015).

6. Sin embargo, no todo lo alegado en la demanda se debe tomar como cierto y considerar favorablemente. “Resulta importante que se señale que esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no den margen a dudas”. Roldán Rosario v. Lutron, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 (2000) (Énfasis Suplido). La norma de aceptar las alegaciones fácticas como ciertas no aplica a “las alegaciones . . . que están fraseadas de tal forma, y su contenido a tal punto hipotético, que resulta imposible al juzgador detectar específicamente, sin margen de error, qué hecho está definitiva y concretamente alegado”. First Fed. Sav & Loan Ass’n v. Asociación de Condómines, 114 DPR 426, 431-32 (1983). Tampoco aplica a las conclusiones de derecho, aun cuando la demanda las expresa o formula para que luzcan como alegaciones de hechos. Véase *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 678-79 (2009) (Énfasis suplido).

7. A raíz de *Iqbal, supra*, y *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544 (2007), “lo que sí es necesario determinar es si los hechos alegados en la demanda establecen de su faz una reclamación que sea plausible”. Trinidad Hernández v. ELA, 188 DPR 828, 851 (2013) (*Disidente, J. Kolthoff Caraballo*). “Si se determina que los hechos alegados ‘no cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda’. Lo que se busca con el análisis de plausibilidad es el ‘no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias”. Id. (citando a R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 268). El estándar de plausibilidad requiere más que una posibilidad de que la parte demandada haya actuado de forma antijurídica. *Iqbal*, 556 U.S. en la pág. 678. Se requiere que la demanda alegue hechos que no sean meramente compatibles con una posible responsabilidad de parte de los demandados, sino que tengan suficiente peso para mostrar de forma plausible que el demandante tendría derecho a un remedio. *Twombly*, 550 U.S. en la pág. 557.

En cuanto a la justiciabilidad de la controversia y falta de legitimación activa:

8. Es axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que, para poder vindicarse válidamente una controversia ante el foro judicial, es necesario que la misma cumpla con los requisitos mínimos de justiciabilidad, según establecidos en nuestro derecho constitucional. Ante la ausencia de tales requisitos, un reclamante se ve impedido de solicitar el auxilio del Foro Judicial, pues su reclamo carece de los méritos exigidos. Los tribunales de justicia requieren la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido de su poder judicial.

9. Esta limitación al Poder Judicial se da dentro del contexto de nuestro sistema adversativo de derecho, el cual establece que los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto de naturaleza adversativa y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas sometidas al criterio de otras Ramas de Gobierno. Así ha sido firmemente establecido en nuestro ordenamiento jurídico que un asunto no es justiciable cuando: 1. se trata de resolver una cuestión política; 2. **una de las partes no tiene capacidad jurídica para promover un pleito (legitimación activa o standing)**; 3. un pleito ya comenzado se torna académico; 4. las partes desean obtener una opinión consultiva; y 5. se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1994) (Énfasis Nuestro).

10. Es doctrina reiterada de nuestro estado de Derecho que, “los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558 (1958). Específicamente, la controversia debe ser: 1. definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; 2. real y substancial que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente; y 3. propia para una determinación judicial y se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto y de un caso académico o ficticio.

11. Al mismo tiempo, se ha establecido que: *[l]os tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y están obligados, incluso, a considerar dicho asunto motu proprio. La jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro sistema de derecho, se halla gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad...Por ello, previo a entrar en los méritos de un caso, hay que determinar si la controversia es justiciable*”. Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 (2002).

12. A la luz de lo anterior, como asunto primordial, este tribunal debe cuestionarse si el caso de epígrafe plantea una controversia justiciable. **Muy respetuosamente entendemos que la controversia presentada, en ausencia de legitimación activa de la demandante, no es justiciable.** El propósito de esta limitación judicial es salvaguardar la función de la Rama Judicial, evitando convertirla en un mero ente que emita determinaciones que a todas luces carecerían de mérito alguno, como subrepticamente pretende la demandante en el presente caso.

13. Ciertamente ello se aparta de la controversia concreta y definida que exige nuestro ordenamiento, ausente un daño real, inmediato y preciso, **no abstracto o hipotético**. P.P.D. v. Gobernador 239 DPR 643 (1995); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982). El aspecto medular de la doctrina de madurez reside en que la controversia se considera prematura porque un examen minucioso indica que hay ciertos eventos y sucesos futuros que afectarán su configuración y estructura de manera tal que niegan su presente justiciabilidad, bien porque resulta que una decisión posterior es más adecuada o se demuestra directamente que la cuestión no está aun debidamente delineada para adjudicación. Raúl Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, Programa de Educación Legal Continuada, U.I.P.R., 1992, Tomo I, pág. 195.

14. Nótese también que estas alegaciones genéricas, como las que surgen de la demanda de autos, no aducen hechos concretos y particulares que establezcan que, en efecto, las partes comparecientes realizaron actos que provoquen daños irrisparables a la demandante. Por lo tanto, las alegaciones generalizadas y conclusorias expuestas por la demandante (*véase párrafo 16 de la Demanda*) no son suficientes para justificar la concesión de los remedios solicitados en la demanda de epígrafe.

15. En el análisis de las alegaciones, los **“argumentos trillados recitando los elementos de la causa de acción, sostenidos por alegaciones conclusorias no son suficientes”**. Albors Lohongrais v. Riera Carrión, KLAN201400413, 2014 WL 3841236 (TA PR 24 de junio de 2014) (“*De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias*”) (Énfasis suplido).

16. Muy respetuosamente entendemos que el marco jurídico antes expuesto sostiene la desestimación del recurso extraordinario solicitado por la demandante y el referido de la presente causa a una Sala Ordinaria para la continuación de los procedimientos. Una lectura de esta revela que la misma es insuficiente toda vez que las alegaciones en ella contenidas no muestran, de forma plausible, que la demandante tendría derecho a un remedio a su favor. Como cuestión de hecho, no lo tiene. Esto, reiteramos, pues la alegada falta de permisos no crea una causa de acción privada que justifique el recurso extraordinario solicitado por la demandante.

17. Pretender que este Tribunal ignore la falta de legitimación activa y, por ende, la falta de justiciabilidad del presente caso, e interprete que el mero hecho de redactar alegaciones generales, especulativas y conclusorias, provoca que estas alegaciones cumplan con el referido estándar de plausibilidad, resulta contrario a las expresiones de nuestro Tribunal Supremo sobre este particular. Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., *supra*.

18. Lo cierto es que la demanda no expone reclamación válida alguna contra la compareciente que justifique la concesión de un remedio contra esta. Lo anterior, aun interpretando la demanda de la forma más liberal posible a favor de la parte demandante. Siendo así, muy respetuosamente entendemos que la demanda es insuficiente al no cumplir con el estándar de plausibilidad que nuestro Tribunal Supremo resolvió. Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., *supra*. Por tanto, procede la desestimación del recurso extraordinario solicitado por la demandante y, por consiguiente, el referido de la presente controversia a una Sala Ordinaria para la continuación de los procedimientos.

El mecanismo del Injunction:

19. En nuestro ordenamiento jurídico, el mecanismo de injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y las disposiciones correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1 *et seq.* El injunction es aquél “mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra”. Véase, Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421.

20. Este remedio extraordinario “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico”. Meléndez de León v. Keleher, et al., 200 DPR 740, 755 (2018), citando a Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147, 154 (1978).

21. En nuestro ordenamiento jurídico existen tres tipos de modalidades de injunction, a saber: (1) el entredicho provisional, (2) el injunction preliminar y (3) el injunction permanente. En lo pertinente, el injunction preliminar es emitido por el tribunal antes de celebrarse el juicio en su fondo y, de ordinario, después de celebrada una vista en la cual las partes hayan tenido la oportunidad de presentar prueba en apoyo u oposición a la expedición de dicho recurso. Next

Step Medical v. Bromedicon, et al., 190 DPR 474, 486 (2014). Tiene el objetivo principal de mantener el estado actual de las cosas hasta que se celebre el juicio, con el propósito de evitar que el promovido pueda crear, mediante su conducta, una situación que convierta el pleito en uno académico. *Íd.*

22. El injunction podrá ser expedido por Tribunal de Primera Instancia en todos aquellos casos en que tales mandamientos sean procedentes, según las circunstancias establecidas en ley. Véase, Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. Al decidir si se concede o deniega una orden de injunction preliminar, el tribunal deberá considerar ciertos factores, a saber: (1) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (2) **la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley**; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (4) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (5) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (6) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975).

23. El segundo criterio (irreparabilidad del daño), exige que la parte promovente demuestre un daño “**que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles**”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 679-680 (1997). Nuestro Tribunal Supremo define el daño irreparable como “aquel que no puede ser apreciado con certeza ni debidamente compensado por cualquier indemnización que pudiera recobrarse en un pleito en ley”. En palabras simples, “significa aquello que no puede repararse, restablecerse o recompensarse de modo adecuado con dinero, o cuando la compensación no puede estimarse con seguridad”. Loíza Sugar Company v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903, 906 (1924). Nótese que la Demanda de autos se encuentra totalmente huérfana de alegación alguna que sustente daño irreparable alguno. Además, resulta evidente que la demandante sí tendría otros remedios legales disponibles a su favor como lo serían las gestiones administrativas correspondientes ante el Municipio de San Juan.

24. Por su parte, sobre el remedio adecuado en ley, nuestra jurisprudencia ha dispuesto que “[s]e estiman como remedios legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra disponible”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., *supra*, a la pág. 681. De ahí que, para determinar si procede el injunction, resulta necesario precisar “si la acción connota o no un agravio de patente intensidad al derecho

del individuo que reclame una reparación urgente”. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010). **Lo anterior, ni siquiera se alega concretamente en el presente caso. Es decir, de las alegaciones de la demanda no surge hecho alguno que acredite un agravio de patente intensidad que reclame una reparación urgente. Simplemente no existe.**

25. Sobre el tercer criterio (probabilidad de prevalecer), la jurisprudencia ha reconocido que, si la parte que solicita el injunction no le asiste la razón en los méritos, como respetuosamente entendemos ocurre en el presente caso, dicho recurso extraordinario no será expedido a favor. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., *supra*, a las págs. 682-683. Por tanto, le corresponde al tribunal llevar a cabo un balance de los intereses involucrados, y convencerse de que existe una posibilidad real de que la parte promovente pueda prevalecer. García Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 247, 253 (1996).

26. Aunque el segundo requisito (daño irreparable) es indispensable, el más importante es el cuarto criterio (probabilidad de que la causa se torne en académica), pues éste constituye el “propósito fundamental del injunction preliminar”, que no es otra cosa que “mantener el statu quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., *supra*, a la pág. 683. De esta forma, se evitan dos cosas: (1) que se produzca una situación que convierta en académica la sentencia, y (2) que se le ocasionen daños mayores al peticionario mientras perdura el litigio. *Íd.* Este criterio está estrechamente relacionado con la irreparabilidad de los daños y la existencia de un remedio adecuado en ley. Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 790 (1994).

27. En cuanto al quinto criterio (impacto sobre el interés público), nuestro Más Alto Foro ha expresado que es uno fundamental y primordial que “supera al interés individual de las partes”. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., *supra*, a la pág. 683. (Énfasis nuestro). Por consiguiente, deberá ponderarse los derechos individuales afectados frente al valor y utilidad social de la medida impugnada. Lo anterior, con el fin de determinar el “perjuicio o beneficio que resultaría sobre el interés de la comunidad en general”. *Íd.* Precisamente, al efectuarse este balance de intereses, es que puede entonces determinarse el primer requisito (la naturaleza de los daños que pueden ocasionarse a las partes). *Íd.*, a la pág. 681. Acorde con esto, tras realizar este balance de equidades, puede entonces concluirse con certeza si el beneficio de la parte supera al interés público, o si, por el contrario, dicho interés es tan crucial que sobrepasa los beneficios que podría obtener la parte promovente.

28. Por último, resulta pertinente mencionar que la concesión de una orden de injunction preliminar descansa en la sana discreción del tribunal. Por tanto, dicha determinación no será revocada en apelación, salvo que se demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999).

NATURALEZA DE LOS DAÑOS RECLAMADOS:

29. Entendemos necesario hacer énfasis en la naturaleza de los daños reclamados por la demandante. En este caso no hay duda de que los daños reclamados por la demandante descansan en hechos defectuosos, especulativos e inciertos dirigidos a intentar justificar su solicitud de injunction. Es decir, no existe daño real ni palpable alguno debidamente reclamado por la demandante en su Demanda. Simplemente no lo hay. Muy respetuosamente entendemos que las Salas Superiores de este Tribunal no deben ser utilizadas para dirimir discrepancias menores o inexistentes entre vecinos, como injustificadamente pretende la demandante. Para esto existen otros procedimientos, tales como los que provee la *Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho* Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada.

30. A modo de ejemplo hacemos referencia a la alegación número 16 de la Demanda. Al hacer referencia a los alegados daños, la demandante expone lo siguiente: “*De igual forma, cuando ocurren eventos de lluvia copiosos las aguas de la edificación donde ubica Hogar Tu Etapa Dorada invaden, discurren y se acumulan hacia la propiedad de la demandante*”.

[SUMAC 1, página 3]

31. De lo anterior se desprende que dicha alegación carece de daño real o palpable alguno. Mucho menos se hace referencia a daño irreparable alguno. Debe preguntarse este Honorable Tribunal entonces: ¿A qué se refiere la demandante cuando alega que las aguas “invaden” su predio? De igual forma; ¿A qué se refiere la demandante cuando alega que las aguas “discurren y se acumulan” hacia la propiedad de la demandante? Nada se alega concretamente sobre eso. Simplemente se hace referencia a desagües. Por lo tanto, nadie sabe a lo que se refiere la demandante cuando describe los supuestos daños irreparables que justificarían la expedición del recurso extraordinario solicitado. No se conocen, pues no existen.

32. Por otro lado, de existir algún daño (lo que se niega) el mismo, por tratarse de agua, sería claramente reparable económicamente. Por lo tanto, más allá de las alegaciones hipotéticas y especulativas que surgen de la Demanda, no existe una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el cual no exista un remedio adecuado en la ley a favor del demandante. Por lo

tanto, procede la desestimación, de su faz, del recurso extraordinario y el referido del presente asunto a la Sala Ordinaria.

FALTA DE PROBABILIDAD DE PREVALECER EN EL PLEITO:

33. De igual forma entendemos necesario hacer énfasis en este importante requisito. De un examen detenido de la Demanda se desprende que la demandante no tiene probabilidades reales de prevalecer en este pleito. La demandante pretende que este Honorable Tribunal “mire hacia el otro lado” e ignore la falta de legitimación activa de la demandante. Esto, debido a que la alegada falta de permisos no crea una causa de acción privada que justifique el recurso extraordinario solicitado por la demandante.

34. Por lo tanto, resulta evidente que la parte demandante tampoco cumple con el requisito de demostrar que tiene probabilidades de prevalecer en el presente caso el cual, además, no es justiciable. Por lo tanto, procede la desestimación del recurso extraordinario solicitado por la demandante, por este importante fundamento también.

EN CUANTO AL INTERES PUBLICO:

35. La demandante tampoco cumple con el presente requisito para exigir el remedio interdictal que solicita en el presente caso. Como cuestión de hecho, ni siquiera lo alega en su Demanda. Por lo tanto, procede la desestimación del recurso interdictal solicitado por la demandante, como cuestión de derecho, por este fundamento también.

36. Finalmente, la parte demandante tampoco cumple con el requisito de que la presente controversia se torne académica. Como cuestión de hecho, tampoco discute ni lo alega en su Demanda. Por lo tanto, procede la desestimación del recurso interdictal solicitado por la demandante, como cuestión de derecho, pues el referido del presente caso a una Sala Ordinaria no tendría el efecto de que la presente controversia se torne académica. Todo lo contrario. Es en dicha Sala Ordinaria en donde se deben ventilar las controversias entre las partes.

En cuanto a la temeridad incurrida por la parte demandante:

37. La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil provee en su porción pertinente que:

(d) **Honorarios de abogado:** En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.

38. La condena en honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada..." Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 887 D.P.R. 38 (1962). Por lo tanto, al imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de instancia implícitamente realizó una determinación de temeridad.

39. Por lo cual, sabido es que la acción que amerita honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que pudo evitarse, que lo prolongue innecesariamente, o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987). Su propósito es establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito.

40. Es evidente que la parte demandante instó una acción judicial totalmente innecesaria y temeraria con el propósito de afectar y provocar gastos a las demandadas.

41. Respetuosamente exponemos que los tribunales no pueden, ni deben, servir como instrumento para promover causas de acción que pueden ser atendidas ante Salas Municipales de nuestro sistema de tribunales y/o a nivel administrativo. Tampoco se debe permitir el uso continuo e indiscriminado de recursos judiciales con el propósito de continuar manteniendo viva una controversia entre vecinos. Lo anterior no debe ser permitido por este Honorable Tribunal, por lo que procede la imposición de las más severas sanciones en contra de la demandante, por temeridad.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal, que, a base de la jurisprudencia antes citada los argumentos aquí esbozados declare **No Ha Lugar** a la solicitud de injunction preliminar y permanente solicitado por la demandante y, a base de la temeridad incurrida, imponga a esta severas sanciones y el pago de honorarios de abogados en una suma no menor a \$5,000.00, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho y justicia corresponda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico hoy 8 de enero de 2026.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se ha presentado el presente escrito de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados y abogadas de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

HERNANDEZ & GORRIN, LLC
Abogados de la Sra. Marta Paralicci
VIG Tower, Suite 1006
1225 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel. 787-724-8821
E-mail: igorrinlaw@gmail.com

F/ Ignacio J. Gorrín Maldonado
RUA Número 11534